

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시정 및 주의 요구

제 목 : 계약업무 처리 부적정

관계부서 : 영업처

내 용

영업처는 인터넷면세점 운영·관리, 면세점 마케팅·판촉에 관한 업무를 담당하고 있다. 이를 위해 “JDC인터넷 면세점 운영사 선정”, “JDC지정면세점 마케팅 프로모션 행사대행 용역” 계약을 추진하였다.

1. “JDC인터넷면세점 운영사 선정” 계약 건

“국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조”, “용역계약일반조건 제16조”에 따르면 용역계약 과업내용의 증감이 발생한 때에는 설계변경을 통해 당해 계약금액을 조정하여야 한다.

영업처는 (주)아트피큐와 2019.10월 계약금액 354,474천원에 “JDC인터넷면세점 운영사 선정” 용역계약을 체결하여, 인터넷면세점 재구축 사업을 추진하고 있다. 그리고 정보관리실에서 추진하고 있는 “차세대 면세점 시스템 통합 구축 사업”과 본 용역의 과업이 중복되어 2020.04월 “온라인 전자결제 시스템 운영” 과업을 삭제하고, 계약금액 중 24,334천원을 감액 조정하였다.

본 용역계약의 최초 산출내역서와 설계변경 시 감액 조정한 24,334천원에 해당하는 산출내역서는 다음 [표1]과 같다.

[표1] 산출내역서 총괄표

구분			최초 산출내역서(원)	감액 조정분(원)
용역비	① SW 개발비(기능점수)	개발원가	74,515,118	16,419,648
	② 위탁운영(투입인력)	직접인건비	78,513,127	2,255,646
		제경비	86,364,439	2,481,211
		기술료	32,975,513	947,371
	③ 직접경비	직접경비	19,881,000	18,000
장비비	④ SW 구매	CMS솔루션	30,000,000	-
소계			322,249,197	22,121,875
부가가치세			32,224,920	2,212,188
합계(백원단위 절사)			354,474,000	24,334,000

산출내역서는 “SW사업 대가산정 가이드”(한국소프트웨어산업협회, 2019.6.)에 따라 산정하였으며, 그 중 “① SW 개발비(기능점수)”는 소프트웨어 개발규모를 기능점수(FP: Function Point)로 측정하고 기능점수당 단가를 곱하여 비용을 산정하는 기능점수 방식을 따르고 있다.

그러나, 설계변경시 삭제된 과업인 “온라인 전자결제 시스템 운영”의 기능점수 세부업무는 [표2] 와 같이 결제관리 기능, 구매/정산정보관리 기능뿐만 아니라 면세한도 정보, 관리 기능을 함께 요구하고 있기 때문에 모두 삭제하여 계약금액 중 34,330천원을 감액 조정했어야 했다.

[표2] 기능점수 산정 세부 산출내역서

기능명(세부업무)	기능점수	설계변경시 삭제된 기능점수	온라인 전자결제 시스템 구축에 필요한 기능점수
사이트정보	7.5	-	-
서비스정보	7.5	-	-
회원정보	7.5	-	-
상품정보	7.5	-	-
구매정보	7.5	-	-
영업정보	5.4	-	-
사이트정보관리 기능	13.1	-	-
결제관리 기능	13.1	○	○
구매/정산정보관리 기능	13.1	○	○
면세한도정보	5.4	-	○
면세한도관리	9.1	-	○
관리자모드	17.0	-	-
조회/통계기능	5.2	-	-
합계	118.9	26.2	40.7

2. “JDC지정면세점 마케팅 프로모션 행사대행 용역” 계약 건

협상에 의한 계약의 체결 및 이행은 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준” 및 “용역계약일반조건” 등을 따라야 한다. 그리고 조달청을 통한 용역발주는 조달청 지침 “일반용역계약 특수조건”을 추가적으로 따르고 있어서, 계약상대자는 계약 체결 후 10일 이내에 산출내역서를 제출하고 수요기관은 이를 승인하여야 한다.

또한, 용역계약일반조건 제4조에 따르면, 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가 지급 시 적용할 기준으로 계약문서로서의 효력을 갖고 있다.

영업처는 (주)△△△△△△△△와 2019.08.05. 계약금액 425백만원의“JDC지정면세점 마케팅 프로모션 행사대행 용역” 계약을 체결하여 진행 중에 있다. 그러나 계약체결 후 계약상대자로부터 산출내역서를 제출받지 않았고, 승인하지도 않은 채 계약상대자가 제출한 선금사용계획서(2019.08.09.)를 승인하였고, 기성검사원(2019.09.18.)을 접수, 기성검사를 실시하였다.

한편, 과업내용서와 산출내역서의 변경이 필요한 경우에는 소정의 계약변경 양식 및 절차에 따라 업무를 처리하여야 한다. 그러나 2020.04.16.에 본 용역의 과업내용서와 산출내역서를 조정하면서도 계약금액과 계약기간이 변경되지 않는다는 이유로 계약변경 시 사용하는 양식과 절차를 따르지 않았고, 계약부서(경영지원실)에도 알리지 않은 채 영업처 내부결재만 득하고 계약업무를 종결처리 하였다.

【관련자 주장 및 판단】

영업처는 감사 지적사항을 인정하여,

1. “JDC인터넷면세점 운영사 선정” 용역계약은 계약금액을 감액 조정하여 계약을 변경하고,
2. 또한, 향후 계약업무를 철저히 관리할 수 있도록 주의하겠다는 의견도 함께 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

1. “JDC인터넷면세점 운영사 선정” 용역 계약의 계약금액 9,996천원을 추가로 감액 조정하여 계약금액 320,144천원으로 계약을 변경하시고 **【시정 : 영업처】**
2. 또한, 영업처가 계약업무를 허술함이 없이 철저히 처리하도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. **【주의 : 영업처】**